

การที่ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ไม่จัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกล่าวตามคำขอให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ และได้ขอความร่วมมือสมาชิกนิคมสหกรณ์ผู้ครอบครองที่ดินข้างต้นให้ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไป จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามแผนผังการจัดแบ่งที่ดินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำที่ดินดังกล่าวไปขออนุญาตที่ดิน ได้เนื้อที่ดิน ๓๑ ไร่ ๓ งาน ๘๓<sup>๐</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านการออกโฉนดที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกที่ดินข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยทางด้านทิศเหนือของที่ดินดังกล่าวยังมีที่ดินอีกประมาณ ๒ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินชานคลองที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยใช้เป็นที่ปลูกบ้านพักอาศัย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่การจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์โคกขามและนิคมสหกรณ์บ้านไร่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต่อมาได้รายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า เห็นสมควรให้นำที่ดินชานคลองในเขตนิคมสหกรณ์ทั้ง ๒ แห่ง รวมทั้งพื้นที่ที่เคยใช้เป็นแปลงสาธิตของนิคมสหกรณ์บ้านไร่มารวมจัดให้ราษฎรใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพทางเกษตรมาเป็นเวลานาน รวมทั้งนิคมสหกรณ์หมดความจำเป็นที่จะสงวนไว้อีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอนุมัติในหลักการให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ต่อมา นิคมสหกรณ์บ้านไร่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์บ้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน. ๓) ให้รีบไปติดต่อขออนุญาตหนังสือดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สำหรับที่ดินชานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ที่ครอบครองอยู่ต่อผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บ้านไร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือชี้แจงว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) เป็นที่ดินบริเวณชานคลองที่สงวนให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้นิคมสหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุง

นิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไป โดยหากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับรองสิทธิตามรายละเอียดดังกล่าว ก็ให้ไปติดต่อนิคมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณชานคลองให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา ๔<sup>๑๔</sup> แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้กับที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์ ต้องเป็นที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการทำแผนผังจัดแบ่งที่ดินภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกิจกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้สงวนไว้แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗<sup>๑๕</sup> และมาตรา ๘<sup>๑๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ โดยการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดินให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ดังกล่าว จะกระทำได้อย่างไรได้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕<sup>๑๗</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และจะมีผลต่อการที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปอ้างอิงเพื่อขออนุญาตที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน สำหรับสมาชิกนิคมสหกรณ์

<sup>๑๐๔-๑๐๗</sup> พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“หนังสือแสดงการทำประโยชน์” หมายความว่า หนังสือที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ออกให้แก่สมาชิกนิคมแสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗ การจัดตั้งนิคมตามมาตรา ๖ ในท้องที่ใด ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้มีแผนที่กำหนดแนวเขตที่ดินของนิคมไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น

มาตรา ๘ ให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่

มาตรา ๑๕ ห้ามมิให้ผู้เข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

สมาชิกนิคมจะกระทำการตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงตามมาตรา ๑๖ เฉพาะในที่ดินที่ตนได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้น



ที่จะเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์ได้โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเฉพาะภายในที่ดินที่ได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์เท่านั้น แต่หากเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใดในเขตนิคมสหกรณ์นอกเหนือจากที่ดินที่ได้รับมอบให้เข้าทำประโยชน์ แต่ภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุญาตให้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ได้ กรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าบำรุงได้โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกเป็นระเบียบเกี่ยวกับการเงินเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวมของนิคม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖<sup>๑๐๘</sup> มาตรา ๑๗<sup>๑๐๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อตรวจสอบพื้นที่คงเหลือในเขตนิคมสหกรณ์โคกขามและนิคมสหกรณ์บ้านไร่ที่จะต้องดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินระหว่างราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์ฯ ซึ่งต่อมาคณะทำงานเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติในหลักการให้นิคมสหกรณ์ทั้ง ๒ แห่ง พิจารณานำพื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมที่หมดความจำเป็นต้องใช้อย่างถาวรแล้วและไม่สามารถนำพื้นที่ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้มาจัดสรรให้กับราษฎรต่อไป เนื่องจากพื้นที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นที่ตั้งเคหสถานหรือประกอบอาชีพทางเกษตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการดังกล่าว จากนั้นนิคมสหกรณ์บ้านไร่ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในเขตจัดนิคมสหกรณ์บ้านไร่แต่ยังไม่ได้รับหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ให้รีบติดต่อขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) ได้ภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ครอบครองที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ไม่ประสงค์จะขออนุญาตหนังสืออนุญาต ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แสดงความประสงค์ขออนุญาตหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) สำหรับที่ดินขานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ที่ครอบครองอยู่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งกลับไปที่ดินบริเวณขานคลองดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สงวนให้แก่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พบว่า ในการรังวัดที่ดินพิพาทได้มีการกันเขตที่ดินบริเวณขานคลองไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ต้องการกันพื้นที่ขานคลองไว้ข้างละ ๔๐ เมตร เพื่อประโยชน์ในการบูรณะคลองหรือใช้ที่ดินขานคลองสร้างถนน ซึ่งสอดคล้องกับการปักหลักหมุดของกรมที่ดินและแผนผังแสดงการครอบครองทำประโยชน์ที่ดิน

<sup>๑๐๘-๑๐๙</sup> พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑

มาตรา ๑๖ ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอำนาจเรียกเก็บเงินค่าบำรุงตามจำนวนที่อธิบดีกำหนดโดยสมควรแก่กิจการนั้น

เงินค่าบำรุงนั้นให้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนิคม

มาตรา ๑๗ ให้อธิบดีมีอำนาจออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกนิคมอันเกี่ยวกับกิจการของนิคมตลอดจนการปกครองนิคม และกิจการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของนิคม



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงฟังได้ว่าที่ดินบริเวณชานคลองเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ เป็นที่ดินที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนไว้ โดยยังมีได้นำมาจัดสรรให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์บ้านไร่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่จัดสรรที่ดินบริเวณชานคลองดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขอร้องหนังสืออนุญาตฯ (กสน. ๓) จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทำหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงนิคมสหกรณ์ สำหรับการเข้าหาประโยชน์หรือกระทำการอื่นใดภายในเขตนิคมสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับรองสิทธิการครอบครองที่ดินแก่ผู้ได้รับอนุญาตในฐานะผู้อยู่อาศัยตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ที่ดินต่อไปนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว กรณีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติหรือกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๔/๒๕๕๕)

#### ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แม้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจะมีอำนาจหน้าที่ดินที่เจ้าของที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินได้สละให้แก่ส่วนรวมไปจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ รวมทั้งก่อสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภคอย่างอื่นเพื่อให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงในโครงการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็ตาม แต่มูลค่าของที่ดินที่ได้สละให้แก่ส่วนรวมดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม หากเกินกว่านั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นเงินสำหรับส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมให้แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวด้วย

##### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๖๕ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา ซึ่งเดิม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็นของนาย ก. ต่อมา ที่ดินพิพาทถูกกำหนดให้อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลดอนแสลบ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยนาย ก. ได้ยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินโครงการแม่กลองใหญ่ดังกล่าว ในการจัดรูปที่ดินข้างต้น คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้นำที่ดินบางส่วนของเจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ



ไปใช้ในการก่อสร้างคูน้ำ ระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นา เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  
 ทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันคิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ ของพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ต่อมา  
 นาย ก. ได้ทำสัญญาขายฝากที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ร. และนาย ร. ได้ทำสัญญาขายที่ดิน  
 ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อหนึ่ง หลังจากนั้น สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีได้เรียกเก็บ  
 เอกสารสิทธิในที่ดินเดิมจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ยึดถือเพื่อดำเนินการออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่  
 ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดี  
 มีหนังสือมอบอำนาจให้นาง ส. เป็นผู้นำเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก. ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ  
 ดังกล่าว ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกพนมทวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการ  
 ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐<sup>๖</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา  
 ซึ่งสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับโฉนดที่ดินดังกล่าว  
 แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโฉนดที่ดินมีเนื้อที่น้อยกว่าเดิมและข้างเคียงเปลี่ยนไป จึงไม่ยอมรับ  
 โฉนดที่ดินข้างต้น หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี  
 ออกโฉนดที่ดินให้ใหม่โดยขอให้มีเนื้อที่และทำเลเช่นเดิม หากไม่สามารถออกให้ได้ ก็ขอหลักฐาน  
 น.ส. ๓ ก. คืน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
 ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งว่า การออกโฉนดที่ดิน  
 แปลงพิพาทถูกต้องตามขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดี  
 เห็นว่าการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาโดยสุจริต  
 และเสียค่าตอบแทนได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง  
 เพิกถอนการออกโฉนดที่ดินพิพาท หรือหากไม่สามารถเพิกถอนได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)  
 ชดเชยค่าเสียหายจากการขาดการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ขาดหายไปเป็นเงินจำนวน  
 ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การดำเนินการจัดรูปที่ดินนั้น มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน  
 เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ กำหนดให้ต้องมีการนำที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
 ไปจัดสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ ถนน หรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภค  
 อย่างเป็นอื่นเพื่อให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการที่เนื้อที่ในโฉนดที่ดินพิพาท  
 ลดลงจากเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. จำนวน ๑ ไร่ ๘๙<sup>๖</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา ก็เพื่อจัดสร้างการชลประทาน  
 เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตามบทบัญญัติดังกล่าว และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีในฐานะ  
 เจ้าของที่ดินก็ได้ทำการรังวัดและลงชื่อรับรองที่ดินในใบไต่สวน (น.ส. ๕) เพื่อออกโฉนดที่ดิน



ตามข้อ ๑<sup>๑๐๐</sup> ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ แล้ว และเมื่อที่ดินส่วนนี้ถือเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓<sup>๑๑๑</sup> แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนั้นเมื่อมีการออกโฉนดที่ดินพิพาทภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างคูระบายน้ำและถนนในการจัดรูปที่ดินใหม่แล้ว ข้างเคียงของที่ดินแปลงพิพาทด้านที่ติดกับคูน้ำและถนนที่สร้างขึ้นใหม่จึงต้องติดกับที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินการจัดรูปที่ดินและออกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การออกโฉนดที่ดินผิดพลาดแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า มูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินของเจ้าของที่ดินแต่ละแปลงที่ได้สละให้แก่ส่วนรวมเพื่อใช้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ต้องมีมูลค่าไม่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมและวรรคสอง บัญญัติว่า หากมูลค่าของที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินที่ใช้ตามมาตรา ๓๗

<sup>๑๐๐</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อ ๑ ในการออกโฉนดที่ดิน ให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แจ้งขอดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเดิมและเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขอออกโฉนดที่ดิน
- (๒) แผนผังการจัดแปลงที่ดินใหม่พร้อมรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินแต่ละแปลง

<sup>๑๑๑</sup> พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๔๓ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินใช้บังคับแล้ว

(๑) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือเป็นที่ดินที่พลเมืองเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดรวมอยู่ด้วย ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน

ถ้าที่ดินที่ได้ถอนสภาพตาม (๑) วรรคหนึ่ง เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต่อไป ถ้าไม่อาจจัดที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะต่อไปได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นให้แทน

เมื่อได้จัดให้ที่ดินตอนใดคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือการจัดที่ดินแปลงอื่นให้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีแผนที่สังเขปแสดงขอบเขตของที่ดินตอนนั้น แนบท้ายประกาศด้วย

(๒) ถ้าในเขตโครงการจัดรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และสภาพของที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยรวมอยู่ด้วย ให้ที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน



วรรคหนึ่ง มีมูลค่าเกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแต่ละรายเป็นเงินสำหรับส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมนั้น ประกอบกับข้อ ๒ ของระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินอื่นในที่ดินเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖ กำหนดว่า การประเมินราคาที่ดิน ให้นำราคาของที่ดิน และมูลค่าผลผลิตเกษตรกรรมหลักดังต่อไปนี้ มาคำนวณเฉลี่ยเป็นเกณฑ์การประเมิน คือ (๒) ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแปลงนั้น เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในวันประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินตามผังแปลงโครงการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และดำเนินการออกโฉนดที่ดินใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๔๘๕ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเหลือเพียง ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๐<sup>๙</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา ที่ดินที่ถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างระบบชลประทานและการระบายน้ำ ถนนหรือทางลำเลียงในไร่นาและสาธารณูปโภคอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงมีจำนวน ๑ ไร่ ๙๙<sup>๖</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๙ ของเนื้อที่ดินเดิม ซึ่งตกเป็นที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนเพียงร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิม คิดเป็นเนื้อที่ ๑๔๒<sup>๙</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละเจ็ดของมูลค่าประเมินที่ดินเดิมเป็นเนื้อที่ ๓๕๖<sup>๙</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องจ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามบัญชีกำหนดราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งคณะกรรมการประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดไว้ สำหรับตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนนหรือคลองชลประทาน ลึกเข้าไปข้างละ ๒๐๐ เมตร ในบริเวณ ๓.๑ ถนนสายกาญจนบุรี-อุทุมพร นอกเขตสุขาภิบาล และ ๓.๓ คลองชลประทาน นอกเขตสุขาภิบาล มีราคาประเมินฯ ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๕ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ก. ทั้งแปลงอยู่ในระยะ ๒๐๐ เมตร ของถนนสายกาญจนบุรี-อุทุมพร จึงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เท่ากันทั้งแปลง ในราคาตารางวาละ ๒๕ บาท ดังนั้น เมื่อที่ดินส่วนที่เกินร้อยละเจ็ดเป็นจำนวนเนื้อที่ ๓๕๖<sup>๙</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา คิดเป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๐/๒๕๕๖)



### ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้จดทะเบียนสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตให้แก่ มารดา มารดาจึงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินโดยนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นเช่า เพื่อทำนาในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินดังกล่าวได้ แม้ต่อมาจะได้มีการจดทะเบียน เลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินข้างต้น ก็ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และไม่มีผลทำให้การเช่านาของผู้เช่าระงับสิ้นไปแต่อย่างใด การเช่าที่ดินจึงยังคงมีผลผูกพันผู้เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว

เมื่อต่อมาเจ้าของที่ดินมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) เพื่อขอยกเลิกการเช่านาดังกล่าว โดยอ้างว่า ผู้เช่ามีการใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากทำนา โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ให้เช่าได้รับทราบถึงการ使用该ที่นาเพื่อการอื่นของผู้เช่า โดยไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านเสียในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ อีกทั้ง ยังยอมรับ ชำระค่าเช่านาจากผู้เช่าอีกเป็นเวลาหลายปี จึงถือได้ว่าเจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าได้ให้ ความยินยอมให้ผู้เช่าใช้ที่นาเพื่อการอื่นแล้วโดยปริยาย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้เช่าใช้ที่นา เพื่อการอื่นนอกจากการทำนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า การที่คณะกรรมการ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด (คชก. จังหวัด) มีมติว่าการบอกเลิกการเช่านา ของผู้ให้เช่าเป็นไปโดยชอบแล้ว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นาง จ. เจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ตำบล บ้านดอนนิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แปลงดังกล่าวให้แก่ นาย ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นบุตร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จดทะเบียน สิทธิเก็บกินตลอดชีวิตให้แก่ นาง จ. ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวทำนามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และเช่าเพิ่มอีก ๕๐ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ นาง จ. ได้จดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินในที่ดินแปลงข้างต้น หลังจากนั้น นาง จ. ได้ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเช่านาอยู่ต่อไปโดยจ่ายค่าเช่าให้กับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ



ถึงประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลดอนนิมพลี (คชก. ตำบลดอนนิมพลี) ขอยกเลิกการเช่านา จำนวน ๑๕๐ ไร่ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับนาย ก. (สามีของผู้ฟ้องคดี) ผู้เช่า โดยอ้างว่านาย ก. ได้ทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาจำนวน ๒ บ่อ และนำดินที่ได้จากการขุดบ่อไปถมที่ทำลานตากข้าวของบุตรซึ่งมีกิจการโรงสีข้าว ทำยุ่งฉางเก็บข้าวเปลือกให้บุตร และก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชทุกของโรงสีข้าว โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่ง คชก. ตำบลดอนนิมพลี พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้บอกกล่าวกับนาง จ. ก่อนการขุดบ่อเลี้ยงปลาโดยเชื่อโดยสุจริตใจว่านาง จ. เป็นเจ้าของที่ดิน และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในครั้งหลัง คชก. ตำบลดอนนิมพลี ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ ตัวแทนผู้เช่านา และตัวแทนผู้ให้เช่านา ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ ได้ยินยอมนำผู้ให้เช่านาได้รับทราบ แต่ไม่ได้ว่ากล่าวหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้เช่านาในขณะนั้น จึงมีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาในการละเมิดหรือใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาโดยไม่ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ให้เช่านา ไม่เป็นการผิดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์มติของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า น่าเชื่อได้ว่าการขุดบ่อเพื่อนำดินไปถมทำถนนเป็นการกระทำหลังจากนาง จ. ได้ถึงแก่กรรมแล้ว จึงมีมติว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ให้เช่านาเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นวามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า ผู้ให้เช่านาจะบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้... (๓) ผู้ให้เช่านาใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก... และมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ให้เช่านา พร้อมทั้งแสดงเหตุแห่งการบอกเลิกการเช่านา และส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวต่อประธาน คชก. ตำบล และวรรคสอง บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่เมื่อได้รับสำเนาหนังสือตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน คชก. ตำบล หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก. ตำบล แจ้งให้ผู้ให้เช่านาที่ถูกบอกเลิกการเช่านาทราบเพื่อคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาต่อ คชก. ตำบล ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือถึงประธาน คชก. ตำบลดอนนิมพลี เพื่อขอยกเลิกการเช่านาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๑ (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๔



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกการเช่านาดังกล่าว ขึ้นกล่าวอ้างในการคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี หรือในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยิบยกปัญหาข้างต้นขึ้นมาวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อในชั้นการพิจารณาของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี และในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการรับฟังคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่สิทธิอาจถูกระทบ อันเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง<sup>๑๑๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การพิจารณาทางปกครองของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อมีมติกรณีการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

สำหรับประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗<sup>๑๑๓</sup> แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านาหรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลักตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ พ.ศ. ๒๕๓๔ นาง จ. ยังเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ นาง จ. จึงมีอำนาจจัดการทรัพย์สินโดยนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปให้ผู้ฟ้องคดีเช่าได้ตามมาตรา ๑๔๑๗ วรรคสอง<sup>๑๑๔</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีนาง จ. ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่ดิน เป็นผู้ให้เช่า แม้ว่าการเช่านั้นจะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕<sup>๑๑๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ

<sup>๑๑๒</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๑๓</sup> พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๔๗ ผู้เช่ามีสิทธิปลูกพืชอายุสั้นใด ๆ นอกจากพืชหลักในนาที่เช่าได้รวมทั้งการใช้ที่นาบางส่วนทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือการปลูกไม้ยืนต้น ในเมื่อไม่ทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลัก ผู้ให้เช่าจะเรียกเก็บค่าเช่านาเพิ่มเพราะเหตุที่ผู้เช่ามาใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งมิได้

<sup>๑๑๔</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๑๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีอำนาจจัดการทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๑๕</sup> พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ



การเช่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๐ ของผู้ฟ้องคดี จึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินด้วย แม้ต่อมา นาง จ. จะได้จดทะเบียนเลิกสิทธิเก็บกินที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้กระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และไม่มีผลทำให้การเช่านาของผู้ฟ้องคดีระงับสิ้นไปแต่อย่างใด นอกจากนี้ แม้ว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ยุ้งฉางเก็บข้าว และนำดินไปถมทำถนนทำลานตากข้าวเปลือกและยุ้งฉางเก็บข้าว รวมทั้งก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชทุกจะยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอว่าเกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง หรือเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาบันทนาการประชุม คชก. ตำบลดอนนิมพลี ว่า คชก. ตำบลดอนนิมพลี ซึ่งได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ ตัวแทนผู้เช่านา และตัวแทนผู้ให้เช่านา ต่างยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบการขุดบ่อเลี้ยงปลาครั้งที่สองของผู้ฟ้องคดี แต่มิได้กล่าวตักเตือนหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น ประกอบกับในหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลดอนนิมพลี ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีการโต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่งจะมากล่าวอ้างว่าได้รับทราบเหตุดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากออกไปดูที่นาพิพาทในชั้นที่ให้การต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างคำยืนยันของผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้เช่า และตัวแทนผู้ให้เช่านาข้างต้นได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับทราบการขุดบ่อครั้งที่สองของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมอนุมานได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบการขุดบ่อครั้งแรก และการทำลานตากข้าว ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือก รวมทั้งการก่อสร้างโรงเก็บธัญพืชทุกของผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับทราบการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งคัดค้านเสีย ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ ทั้งยังยอมรับชำระค่าเช่านาจากผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเวลาหลายปี ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการดังกล่าวแล้วโดยปริยาย กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้ที่นาเพื่อการอื่นนอกจากการทำนาหรือการทำประโยชน์ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านา หรือทำให้สภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปลูกพืชหลักตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมว่าการบอกเลิกการเช่านาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๑ (๓) ดังกล่าวแล้ว

“การเช่า” หมายความว่า การเช่าหรือการเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซึ่งที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทที่การเช่าที่ดินเพื่อการนั้นมีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเช่าหรือการเช่าช่วงนั้นจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามและหมายความรวมถึงการยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมดังกล่าวโดยได้รับค่าเช่าและการทำนิติกรรมอื่นใดอันเป็นการอำพรางการเช่านั้น



จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มิตีดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๒/๒๕๕๕)

เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซื้อที่ดินมาเพื่อใช้ประโยชน์เอง จึงได้ยกเลิกการเช่าที่ดินเพื่อทำนากับผู้เช่ารายเดิม และมอบหมายให้นายหน้าซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นผู้ดูแลที่ดินเพื่อมิให้บุคคลใดบุกรุกที่ดินพิพาท การที่ต่อมาผู้ดูแลที่ดินได้นำที่ดินพิพาทไปให้บุคคลอื่นเช่าทำนา โดยไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ดูแลที่ดินเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำที่ดินไปหาผลประโยชน์ ประกอบกับเจ้าของที่ดินไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่านาจากผู้เช่านาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม พฤติการณ์จึงยังฟังไม่ได้ว่าเจ้าของที่ดินเชิดหรือรู้แล้วยอมให้ผู้ดูแลที่ดินเชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินในการให้เช่าที่ดินพิพาททำนา ผู้ดูแลที่ดินจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๗๙๗ และมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตกลงเช่าที่ดินพิพาททำนาระหว่างผู้ดูแลที่ดินกับผู้เช่านา จึงไม่มีผลผูกพันเจ้าของที่ดินและไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

#### สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ซื้อที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๙ และเลขที่ ๔๕๐ ตั้งอยู่ตำบลเอเวตะเซ (ท่าไข่) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมที่ดินทั้ง ๒ แปลง มีนาย ส. และนาย ข. เช่าทำนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงยกเลิกการเช่ากับบุคคลทั้งสองเพื่อจะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกที่ดินกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง จึงได้ยุติการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราว และได้ให้นาย ส. ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาท ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นาย ส. อ้างว่าได้ให้นาย จ. เข้าทำนาในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าของที่ดินต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน นาย จ. ต้องเลิกทำนาทันที หลังจากนั้น นาย จ. ได้ให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. เข้าทำนาในที่ดินดังกล่าวแทน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นาย ส. และนาย ข. (ผู้เช่ารายเดิม) ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลท่าไข่ (คชก. ตำบลท่าไข่) เพื่อขอสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทกลับคืนมา โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ปล่อยให้บุคคลอื่นเป็นผู้ใช้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแทน ผู้เช่ารายเดิมน่าจะมีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่น แต่ คชก. ตำบลท่าไข่ พิจารณาแล้วมีมติว่า นาย ส. และนาย ข. ไม่มีสิทธิการเช่าที่ดินพิพาท จากกรณีดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงทราบว่า นาย ส.



อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ามาทำนาในที่ดินของตน หลังจากนั้น นาย ส. ได้แจ้งให้นาย จ. และผู้ฟ้องคดีกับพวกเลิกทำนา โดยนาง ป. มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอเช่าที่ดินพิพาท โดยอ้างว่าตนเองเคยเช่าที่ดินพิพาทจากนาย ส. มาก่อน โดยไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของบุคคลใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้นาง ป. ผู้ฟ้องคดีกับพวกหยุดดำเนินการใด ๆ ในที่ดินพิพาท และให้ออกจากที่ดินพิพาทภายใน ๗ วัน ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. จึงยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลท่าไข่ ซึ่งพิจารณาแล้วมีมติว่า การที่นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาทยินยอมให้นาย จ. ทำนาในที่ดินพิพาท ถือเป็นการเช่านาตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และยอมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งการที่นาย จ. นำที่ดินพิพาทไปให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. เช่า เป็นการให้เช่าช่วง จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาต่อไปจนกว่าเจ้าของที่ดินจะบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อุทธรณ์มติดังกล่าว ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า นาย ส. เป็นเพียงผู้ดูแลที่ดินพิพาทแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น มิได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นตัวแทนในการอนุญาตหรือทำสัญญาเช่านากับผู้ใด การที่นาย ส. ให้นาย จ. ทำนา ถือเสมือนว่าเป็นการให้ผู้ดูแลที่ดินพิพาทแทนตนเท่านั้น นาย จ. เข้าทำนาโดยไม่เสียค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ถือเป็นการเช่านา การที่นาย จ. ให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาแทนตน จึงมิใช่เป็นการเช่าช่วงทำนา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ทำนาในที่ดินพิพาทเพียง ๘ เดือนเศษ ไม่ถึงหนึ่งฤดูการทำนา จึงไม่เข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีและนาง ป. ออกจากที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากนาที่พิพาท และให้ผู้ฟ้องคดีทำนาในที่ดินพิพาทต่อไป

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อตามรายงานการประชุม คชก. ตำบลท่าไข่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนาย ส. ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้นาย ส. เป็นผู้ดูแลที่ดินพิพาท เพื่อไม่ให้มีบุคคลเข้ามาบุกรุก โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้นาย ส. เป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการนำที่ดินพิพาทไปหาผลประโยชน์ ประกอบกับภายหลังจาก คชก. ตำบลท่าไข่ มีมติในกรณีพิพาทดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเพ่งทราบว่านาย ส. อนุญาตให้นาย จ. เข้ามาทำนาในที่ดินของตนโดยผลการก็ได้แจ้งให้นาย จ. และผู้ฟ้องคดีกับพวกเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาททันที กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชื้อที่ดินพิพาทมาเพื่อใช้ประโยชน์เอง จึงได้ตกลงเลิกการเช่านา กับนาย ส. และนาย ข. ผู้เช่านาเดิม และไม่ต้องการนำที่ดินพิพาทไปให้บุคคลใดเช่าหรือใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ



รวมทั้งการให้นาย ส. ดูแลที่ดินก็เป็นการมอบให้ดูแลเพื่อป้องกันมิให้บุคคลใด ๆ บุกรุกที่ดินพิพาทเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนการเช่าจากผู้ฟ้องคดีทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชิดหรือรู้แล้วยอมให้นาย ส. เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการให้เช่าที่ดินพิพาททำนา นาย ส. จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๗๙๗<sup>๑๑๖</sup> และมาตรา ๘๒๑<sup>๑๑๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การตกลงเช่าที่พิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย ส. หรือนาย จ. จึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทเพื่อทำนาเป็นระยะเวลา ๑๓ เดือนเศษ โดยมีการเก็บเกี่ยวข้าวมาแล้ว ๒ ครั้ง อันถือได้ว่าการเช่าตามมาตรา ๒๕<sup>๑๑๘</sup> แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิสูจน์แล้วว่ามิใช่ผู้ให้เช่าและไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลเช่าหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๒๕ ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งบริวารออกจากที่ดินพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๖/๒๕๕๖)

โดยที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ผู้ให้เช่าจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก. ตำบล) เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านา

<sup>๑๑๖-๑๑๗</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๙๗ อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทำการดังนี้

อันความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยแต่งตั้งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ถือว่ารู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

<sup>๑๑๘</sup> พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๕ ถ้าปรากฏว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้เข้าใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อทำนามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งฤดูการทำนา ถ้าบุคคลนั้นอ้างว่าตนเป็นผู้เช่านา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้มีการเช่ากันตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่เจ้าของที่ดินจะพิสูจน์ได้เป็นอย่างอื่น



ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้ แต่หากผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ไม่ว่านาหนึ่งจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน ภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านาหรือควรจะรู้หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนนาหนึ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ผู้เช่านาจึงยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบล แสดงความประสงค์ขอซื้อที่นาตามราคาและวิธีการที่ผู้ให้เช่าได้ขายนาให้แก่ผู้รับโอนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งต่อมา คชก. ตำบล มีมติให้ผู้เช่านาซื้อที่ดินคืนจากผู้รับโอนได้ แต่มีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับราคาที่ดินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ โดยผู้เช่านาเห็นว่าราคาที่ คชก. ตำบล มีมติให้ผู้รับโอนขายต่อให้แก่ผู้เช่านาหนึ่งเป็นราคาสูงเกินกว่าที่มีการซื้อขายจริงระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้รับโอน โดยปรากฏว่าผู้เช่านาได้อุทธรณ์คำสั่ง คชก. ตำบล ดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้เช่านาทราบภายในสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนที่นาหนึ่ง ซึ่งผู้เช่านาก็ได้ติดตามสอบถามผลมาโดยตลอดจนระยะเวลาล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จึงมีการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของ คชก. จังหวัด ที่วินิจฉัยยืนตามมติ คชก. ตำบล ให้ผู้เช่านาทราบ เป็นเหตุให้ผู้เช่านาได้ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด เช่นนี้ถือได้ว่าผู้เช่านาได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทและโต้แย้งคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด ภายในระยะเวลาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว

สำหรับประเด็นโต้แย้งในเรื่องของราคาที่ดินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ นั้นเมื่อพยานหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่ สำเนาสมุดเงินฝากแสดงรายการเบิกจ่ายเงินของผู้รับโอน และสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คำนวณได้ราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติจริง ประกอบกับเจ้าพนักงานที่ดินได้ให้ความเห็นในที่ประชุม คชก. จังหวัด ซึ่งเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินผู้ซื้อผู้ขายมักแจ้งราคาตามราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินกำหนด ซึ่งต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายจริง อีกทั้ง ผู้ปกครองท้องที่ได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินในท้องที่พิพาทตามปกติมีราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติ ดังนั้น เมื่อจากพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อได้ว่าที่ดินที่พิพาทมีราคาตามที่ คชก. ตำบล มีมติ การที่ คชก. จังหวัด พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การซื้อที่ดินของผู้รับโอนที่ดินตามคดีนี้เป็นการได้ที่ดินมาโดยเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท トラバドที่ผู้เช่าขายยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และผู้เช่ายังคงเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อไป ผู้เช่านาจึงยังคงมีสถานะเป็นผู้เช่า และมีหน้าที่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้รับโอนที่ดิน

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้เช่าที่ดิน ๒ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้เช่าที่ดิน ๑ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๕๙๐ เพื่อทำนา โดยที่ดินทั้ง ๓ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลลองครักษ์ (ทองขาวยาง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา เจ้าของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เช่าทำนาอยู่ได้ขายดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้ นาง ห. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าของที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เช่าทำนาได้ขายที่ดินให้นาย ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในราคาไร่ละ ๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีได้ทำหนังสือแสดงความจำนงจะขายที่ดิน พร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบตามที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบเรื่องการซื้อขายที่ดินดังกล่าว จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลลองครักษ์ (คชก. ตำบลลองครักษ์) โดยแสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินที่พิพาทตามราคาและวิธีการที่เจ้าของที่ดินเดิมได้ขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่ง คชก. ตำบลลองครักษ์ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการ) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลลองครักษ์ เพื่อบอกเลิกสัญญาเช่านากับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเช่านาให้ครบถ้วน โดยหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะซื้อที่นาคืน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยินยอมขายให้ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติ คชก. ตำบลลองครักษ์ ซึ่งต่อมา คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเช่านากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ และให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าเช่านาที่ค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์มติการกำหนดราคาขายดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติใน ๒ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ซื้อที่ดินคืนภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และประเด็นที่สอง



เรื่องการบอกเลิกการเช่านา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลา ๒ ปี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองครั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื่อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ต่ำลงองค์กรฯ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า ผู้ให้เช่านาจะขายนาได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนา พร้อมทั้งระบุราคาที่ขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก. ตำบล เพื่อแจ้งให้ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวัน และถ้าผู้เช่านาแสดงความจำนงจะซื้อนาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก. ตำบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ให้เช่านาต้องขายนาแปลงดังกล่าวให้ผู้เช่านาตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ได้แจ้งไว้ และวรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าผู้เช่านาไม่แสดงความจำนงจะซื้อนาภายในกำหนดสามสิบวันหรือปฏิเสธเป็นหนังสือไม่ซื้อนาหรือแสดงความจำนงจะซื้อนาแต่ไม่ชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก. ตำบลกำหนด ให้ถือว่าผู้เช่านาหมดสิทธิที่จะซื้อนาตามมาตรานี้ และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ถ้าผู้ให้เช่านาขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน แต่ทั้งนี้ผู้เช่านาจะต้องใช้สิทธิซื้อนาดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่านารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่านาโอนนานั้น

เมื่อข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มีการโต้แย้งเฉพาะราคาที่มีการซื้อขายจริง โดยไม่มีการกล่าวอ้างหรือต่อสู้เกี่ยวกับราคาตลาด จึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่าราคาที่ดินพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื้อไว้ เป็นจำนวนเท่าใด เมื่อจากพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อที่ประชุม คชก. ตำบลองค์กรฯ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากเจ้าของเดิมในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๐ ไร่เศษ



เป็นเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหลักฐานประกอบด้วย สำเนาสมุดเงินฝาก แสดงรายการที่เบิกจ่ายเงิน พบว่ามีการถอนเงินประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินซึ่งระบุว่า ได้ตกลงซื้อขายที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา ราคา ๑,๒๓๗,๒๐๐ บาท เมื่อคำนวณแล้วมีการซื้อขายที่ดินในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนราคาที่มีการซื้อขาย ต่อเจ้าพนักงานที่ดินตามคำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สุพรรณบุรีได้ให้ความเห็นในที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ผู้ซื้อผู้ขายมักแจ้งราคาตามราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินกำหนด ซึ่งต่ำกว่าราคาที่มีการซื้อขายจริง ประกอบกับกำหนดค่าบดลองครักษ์ซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ให้ความเห็นว่า ที่ดินในตำบลลองครักษ์ ปกติราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท หากเป็นที่ดินติดถนนจะมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทได้ จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าว จึงน่าจะเชื่อว่าที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซื้อไว้มีราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดินคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท และให้ชำระเป็นเงินสด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ แล้ว

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบเป็นสองประเด็น โดยประเด็น ที่หนึ่งเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินพิพาทคืนตามกำหนดระยะเวลาในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และประเด็นที่สอง เห็นว่า การบอกเลิก การเช่าเนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปี ตามมติที่ประชุม คชก. ตำบลลองครักษ์ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐<sup>๑๑๙</sup> แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในอัตราไร่ละ ๓๐๐ บาท

<sup>๑๑๙</sup> พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๔๐ ให้ คชก. ตำบลประกาศกำหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าในแต่ละปีตามความเหมาะสม แห่งท้องที่และประเภทของพืชหลัก

ค่าเช่าให้คิดเป็นรายปี ในอัตราไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ คชก. ตำบลกำหนดและให้เรียกเก็บได้เมื่อถึงเวลาที่ คชก. ตำบลกำหนดตามวรรคหนึ่งนั้นแล้ว

ในกรณีที่ คชก. ตำบลกำหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงขึ้นใหม่ ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าอาจขอให้อีกฝ่ายหนึ่งปรับปรุง อัตราค่าเช่าได้ ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกัน ฝ่ายที่ขอให้ปรับปรุงค่าเช่าอาจร้องขอต่อ คชก. ตำบลให้วินิจฉัยได้ แต่ต้องร้องขอ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่สามารถตกลงกันได้

ในกรณีที่มิได้มีข้อตกลงกันไว้ ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเป็นผลผลิตก็ได้

ในกรณีที่ค่าเช่ากำหนดเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นซึ่งมิใช่ผลผลิตค่าเช่าดังกล่าวต้องไม่เกิน อัตราค่าเช่าขั้นสูงที่ คชก. ตำบลกำหนด ทั้งนี้ ให้คำนวณตามราคาซื้อขายผลผลิตที่ซื้อขายกันในห้องที่ที่นานั้นตั้งอยู่ ในขณะที่ค่าเช่าถึงกำหนดชำระ



นับแต่ที่ผู้เช่านาไม่ชำระค่าเช่าหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของที่ดินใหม่ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า กรณีมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าของที่ดินพิพาทได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยมีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบโดยทำเป็นหนังสือแสดงความจำนงจะขายนาพร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลลองครักษ์ เพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบภายในสิบห้าวันเสียก่อน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทก่อนตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ ยื่นต่อประธาน คชก. ตำบลลองครักษ์ แสดงความประสงค์ขอซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามราคาและวิธีการที่ผู้ให้เช่านาได้ขายนาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิซื้อที่ดินที่พิพาทภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันรู้ถึงการจดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวแล้ว

เมื่อต่อมา คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขายที่ดินพิพาททั้งสามแปลงให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในราคาไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้จ่ายเป็นเงินสด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามมติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้แจ้งมติข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดตามสอบถามเพื่อขอทราบมติดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับแจ้งมติข้างต้นตามหนังสือที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเองในการติดตามเพื่อรับทราบมติดังกล่าว และชี้แจงว่าได้มีการแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกำนันตำบลลองครักษ์ ได้ฝากสำเนาหนังสือแจ้งมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลลองครักษ์ ดำเนินการแจ้งแทน แต่เมื่อพิจารณาพยานเอกสารที่คู่กรณียื่นต่อศาลแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานสำเนาหนังสือแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ อีกทั้ง ไม่ปรากฏหลักฐานการวางหนังสือหรือปิดหมายตามชั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐<sup>๑๒๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติ

การเรียกเก็บค่าเช่านาจะต้องกระทำ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่านา และผู้ให้เช่านาต้องแจ้งเป็นหนังสือกำหนดวันเรียกเก็บค่าเช่านาให้ผู้เช่านาและประธาน คชก. ตำบลทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระหว่างที่ผู้ให้เช่านามิได้แจ้งให้ผู้เช่านาทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่านาจะถือว่าผู้เช่านาผิดนัดชำระค่าเช่านามิได้

<sup>๑๒๐</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๐ การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ และหากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่ หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ หากได้วางหนังสือนั้น



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ได้มีการแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเพ่งทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำรงต้น อย่างเร็วที่สุดคือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติให้คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าที่ดินที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคำวินิจฉัย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเป็นการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้สิทธิข้อที่ดินที่พิพาทภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบในประเด็นที่หนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ซื้อที่ดินที่พิพาทดินตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๕๔ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นที่สองเกี่ยวกับการบอกเลิกการเช่า เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปีนั้น โดยที่มาตรา ๔๐ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ บัญญัติว่า การเรียกเก็บค่าเช่าจะต้องกระทำ ณ ภูมิลำเนาของผู้เช่า และผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือกำหนดวันเรียกเก็บค่าเช่าให้ผู้เช่าและประธาน คชก. ตำบล ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระหว่างที่ผู้ให้เช่ายังมีได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบถึงการเรียกเก็บค่าเช่า จะถือว่าผู้เช่าฝ่าฝืนนัดการชำระค่าเช่าไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกการเช่า โดยอ้างเหตุว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระค่าเช่ารวมเป็นเวลาสองปี โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๔๐ ดังกล่าว แต่ คชก. ตำบลลองครักษ์ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บอกเลิกสัญญาเช่ากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เช่าได้ อีกทั้ง ยังให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกไปจากที่นาที่เช่า กับให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเช่าที่ยังคงค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๖๐,๕๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าเช่าที่ค้างชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๐,๒๕๐ บาท จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์มติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติของ คชก. ตำบลลองครักษ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ในการเรียกเก็บค่าเช่าในอัตราไร่ละ ๓๐๐ บาท นับแต่วันที่ผู้เช่าไม่ชำระ

หรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว

